P U T U S A N
Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Mukhlis**
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aluminium 1 No. 19, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli,;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (pertama) 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Tita Rosmawati, S.H.,M.H. 2. Simon Sihombing, S.H., 3. Neni Widya Astuti, S.H., 4. Nadia Lubis dan 5. Siti Ayu Cibro, S.H., seluruhnya Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum “72 & A, beralamat di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 637/Pid. Sus/2024/PN Mdn, tanggal

22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor . 637/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Mukhlis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Mukhlis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0,02 (nol koma nol dua) gram, ***Dirampas untuk dimusnahkan,***
   - uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil keuntungan transaksi narkotika jenis sabu, ***Dirampas untuk negara***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Mukhlis** pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Masjid Jamik yang berada di Jalan Alumunium Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan atau setidak – tidaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa hendak memasang kanopi masjid yang letaknya di depan rumah Terdakwa lalu datang Saksi Endra Syafrizal dan Saksi Khaidir Ihsan yang kedua nya merupakan anggota Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menghampiri Terdakwa dengan berkata "Tau kau bang dimana bisa beli sabu ?" lalu Terdakwa menjawab "sinilah uangmu" dan Saksi Endra Syafrizal dan Saksi Khaidir Ihsan memberikan uang pecahan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan meminta kepada para Saksi untuk menunggu kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjumpai teman Terdakwa RATA yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Rata memberikan 1 (satu) paket klip kecil sabu kepada Terdakwa lalu sisa uang tadi Terdakwa membeli minuman seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai para Saksi untuk menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Rata yang dibeli Terdakwa seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa menjual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 758/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Mukhlis** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Masjid Jamik yang berada di Jalan Alumunium Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa hendak memasang kanopi masjid yang letaknya di depan rumah Terdakwa lalu datang Saksi Endra Syafrizal dan Saksi Khaidir Ihsan yang kedua nya merupakan anggota Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menghampiri Terdakwa dengan berkata "*Tau kau bang dimana bisa beli sabu* ?" lalu Terdakwa menjawab "*sinilah uangmu*" dan Saksi Endra Syafrizal dan Saksi Khaidir Ihsan memberikan uang pecahan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan meminta kepada para Saksi untuk menunggu kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjumpai teman Terdakwa RATA yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Rata memberikan 1 (satu) paket klip kecil sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa lalu sisa uang tadi Terdakwa membeli minuman seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai para Saksi untuk menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Rata yang dibeli Terdakwa seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa menjual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 758/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Endra Syafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
   - Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yaitu Saksi Khaidir Ihsan dan Roberto Carlos Aritonang telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib. Bertempat di Jalan Amaliun, di depan masjid Jamik Keluarahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, setelah ditimbang beratnya adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan uang tunai sejulah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai, yang merupakan sisa hasil keuntungan tranSaksi menjual narkotika;;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yaitu Saksi Khaidir Ihsan dan Roberto Carlos Aritonang, mendapat informasi terkait maraknya tranSaksi penjualan narkotika di Jalan Amaliun, di depan masjid Jamik Keluarahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Selanjutnya pada puku; 15.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penyamaran seabagai pembeli sabu. Selanjutnya Saksi Ihksan Khaidir menghampiri Terdakwa yang tampak mencurigakan sambil menyodorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya “bang dimana bisa beli sabu: lalu Terdakwa menjawab “sinilah uangmu”. Lalu Terdakwa meminta kami menunggu dan ia pergi berjalan kaki;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi dan Tim sambil menyerahkan 1 (satu) klip kecil berisi narkotika sabu menggunakan tangan kirinya, dan saat itu Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa, saat itu juga dating Tim Polrestabes Medan membantu;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Rata untuk dijualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diperoses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi’

2. **Khaidir Ihsan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
   - Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yaitu Saksi dan Roberto Carlos Aritonang telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 15.00 Wib. bertempat di Jalan Amaliun, di depan Masjid Jamik Keluarahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, setelah ditimbang beratnya adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan uang tunai sejulah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai, yang merupakan sisa hasil keuntungan tranSaksi menjual narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yaitu Saksi Endra Syafrizal, dan Roberto Carlos Aritonang, mendapat informasi terkait maraknya tranSaksi penjualan narkotika di Jalan Amaliun, di depan masjid Jamik Keluarahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penyamaran seabagai pembeli sabu. Selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa yang tampak mencurigakan sambil menyodorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya “bang dimana bisa beli sabu: lalu Terdakwa menjawab “sinilah uangmu”. Lalu Terdakwa meminta kami menunggu dan ia pergi berjalan kaki;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi dan Tim sambil menyerahkan 1 (satu) klip kecil berisi narkotika sabu menggunakan tangan kirinya, dan saat itu Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa, dimana saat itu juga datang Tim Polrestabes Medan membantu;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Rata untuk dijualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diperoses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan di Jalan Amaliun, di depan masjid Jamik Keluarahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, setelah ditimbang beratnya adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, adalah sabu milik Terdakwa dan uang tunai sejulah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai, yang merupakan sisa hasil keuntungan tranSaksi menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Rata untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa polisi yang menyamara sebagai pembeli tersebut meminta beli sabu Rp50.000,00 (lima puuh ribu rupiah), lalu Terdakwa serahkan kepada Rata Rp40.000,00 (empat puluh ribun ruiah), Rp5.000,00 (;ima ribu rupiah) Terdakwa belikan minuman, sedangkan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) telah disita Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan kenal dengan Rata;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetok barang narkotika, tapi hanya sebagai perantara jika ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, setelah ditimbang beratnya adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan
- uang tunai sejulah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Amaliun, di depan masjid Jamik Keluarahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Terdakwa hendak memasang kanopi masjid yang letaknya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yaitu Saksi Enda Syarizal, Saksi Khaidir Ihsan dan Roberto Carlos Aritonang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di tempat tersebut banyak transaksi narkotika, datang lalu menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi Khaidir Ihsan bertanya kepada Terdakwa "bang dimana bisa beli sabu". lalu Terdakwa menjawab "sinilah uangmu". Lalu Saksi Khaidir Ihsan memberikan uang pecahan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan meminta kepada para Saksi untuk menunggu kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjumpai teman Terdakwa yang bernama RATA yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Rata dan memberikan 1 (satu) paket klip kecil sabu kepada Terdakwa, lalu sisa uang Terdakwa belikan minuman seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lagi Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai para Saksi untuk menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang yang dibeli Terdakwa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 758/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Mukhlis**, dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Amaliun, di depan masjid Jamik Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Terdakwa saat itu hendak memasang kanopi masjid yang letaknya di depan rumah Terdakwa, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yaitu Saksi Enda Syarizal, Saksi Khaidir Ihsan dan Roberto Carlos Aritonang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di tempat tersebut banyak transaksi narkotika, datang dan menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi Khaidir Ihsan bertanya kepada Terdakwa "bang dimana bisa beli sabu". lalu Terdakwa menjawab "sinilah uangmu". Lalu Saksi Khaidir Ihsan memberikan uang pecahan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan meminta kepada para Saksi untuk menunggu, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjumpai temannya yang bernama RATA yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Rata dan Rata menyerahkan 1 (satu) paket klip kecil sabu kepada Terdakwa, lalu sisa uang Terdakwa belikan minuman seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lagi Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai Saksi Khaidir Ihsan untuk menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian saat itu juga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di saku celana yang Terdakwa pakai.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paketnya dari Rata dan Terdakwa menjual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, sebagian telah disisihkan sebagai sample, dan sample telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut, No. Lab 758/NNF/2024, tanggal 20 Februari 2024, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Muhammad Mukhlis, pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sub unsur ”tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang , bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur ”tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 tahun 2009 sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur ”melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), adalah barang bukti dari hasil melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

- Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mukhlis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,

   dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

   dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 26 Juni 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)